



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב מתתיהו מנדל 9 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד אהרן צאל
מדרך מנחם בגין 154 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: מנשה סופר
ע"י ב"כ עוה"ד אבידן ארביב
משדרות בואני 49 יבנה

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב מתתיהו מנדל 9 הבנוי על חלקה 454 בגוש 6183 (להלן: "הבית").

על פי מסמכי הרישום, הבית הינו חלק מבית משותף המורכב מ- 6 מבנים אשר ניהולם הופרד על פי הוראות תקנון מוסכם שנרשם והוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). בין היתר נקבעו בתקנון המוסכם הוראות בדבר קיומה של נציגות נפרדת ואסיפה לכל אגף וכן נציגות כללית בנוגע לניהול והחזקת הרכוש המשותף הכללי בכל המבנים.

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית (תת חלקה 165).

לטענת התובעת מדובר בבית המנוהל עם מבנה נוסף לו כניסה נפרדת בסה"כ 120 דירות. הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות שיפוץ לובי הבית בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 10.10.11 וזאת על אף שרוב מוחלט של בעלי הדירות בשני המבנים (119 מתוך 120) אישר את השיפוץ ושילם את חלקו. חלקו של הנתבע בעבודות השיפוץ עומד על סך קרן של 3,600 ₪.

הנתבע טוען כי סרב כל העת לביצוע העבודות בלובי המהוות שדרוג ואף הודיע לנציגות כי אין בהחלטה שתתקבל בהקשר זה לחייב אותו ללא הסכמתו. לגופם של דברים נטען כי לא נמסרה הודעה על סדר יום האסיפה הכללית מיום 10.10.11 וכי התייצבו אליה רק 8 בעלי דירות מתוך 60 בבניין ברחוב מנדל 9, לא פורסם מפרט השדרוג והחלטת בעלי הדירות התקבלה תוך הטעיה ומתוך רצון של חברי הנציגות לממש פנטזיות אישיות, במעמד ההחלטה באסיפה דובר על תשלום בסך של 2,400 ₪ לדירה אולם בפועל השיפוץ חרג באופן משמעותי ממסגרת התקציב ללא אישור כדין וזאת כאשר הנציגות מוציאה כספים עוד לפני קבלת אישור בעלי הדירות. בנוסף נטען כי לא פורסמו דוחות כספיים, לא נערך פירוט נפרד בגין ביצוע תשלומים עבור השיפוץ, לא ניתן עיון במסמכים והבית לא נרשם באגודה לתרבות הדיור. הליך הגביה לווה בלחצים ואיומים מצד חברי הנציגות על בעלי הדירות, לרבות מתן טובות הנאה כספיות מתוך כספי הנציגות על מנת לקבל את הסכמת בעלי הדירות לביצוע עבודות השיפוץ. לאחר השיפוץ התנהלה אסיפה בסופה התפטרה הנציגות לאור תלונות והתרעמות של בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה". בהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי (אשר חלות במקרה דנן על פי סעיף ז' לתקנון המוסכם) בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו בהוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין.

משכך, ככל שמדובר ב"החזקה תקינה" הרי שעל הנתבע להשתתף בהוצאות השיפוץ. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת הנתבע לעבודות שבוצעו לא ניתן לחייבו בעלות אותן העבודות.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה כתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך נקבע גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי הדירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

המונח החזקה תקינה אינו בוחן רק ביצוע עבודות שבהן אלמנטים בטיחותיים. עבודות הקשורות בבטיחות מבנה הינן עבודות שמעצם טבען נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה". במבחן תנאי הזמן והמקום יכולות להיכלל גם עבודות שאין בינן לבין בטיחות המבנה כל קשר. כך, למשל, צביעת חדר מדרגות, החלפת תיבות דואר ואף התקנת אינטרקום. לפיכך, את רכיבי השיפוץ יש לבחון על פי תנאי הזמן והמקום כפי שאלו משתקפים מנסיבותיו הקונקרטיות ופרטיו של כל בית. גם טיבו, טבעו וסביבתו של הבית משפיעים על תוצאות מבחן תנאי המקום והזמן.

הוכח בפני כי נתקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית לביצוע עבודות השיפוץ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהקשר זה צורף פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 10.10.11 (נספח 3 לתצהיר קליין) ממנו עולה אישור האסיפה הכללית לשיפוץ הלובי.

טענות הנתבע בדבר אי חוקיות קבלת ההחלטות באסיפה האמורה לא הוכחו בדבר.

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי סדר היום לא נכלל בזימון לאסיפה או כי יש בכך לפגום בחוקיות ההחלטות שנתקבלו במסגרתה.

ראשית, מתיאור הליך זימון האסיפה ע"י מר קליין בעדותו עלה כי אסיפות בעלי הדירות בבית זומנו כדין (עמוד 5 שורות 17-21). כך גם נהגה הנציגות על פי עדותו בנוגע לאסיפה דנן (שם, שורה 22). מאידך לא עלה בידי הנתבע להציג את אותו זימון אסיפה לקוי הנטען על ידו, על אף שלשיטתו הוא התנגד, עוד מלכתחילה, חודשים לפני האסיפה האמורה, לביצוע עבודות השיפוץ בלובי (ר' סעיף 6 לתצהירו). סביר בעיני כי בנסיבות שכאלו דווקא בידי הנתבע אמור היה להישמר העתק או תיעוד כלשהו של זימון האסיפה עליו הוא תולה את יהבו.

שנית, הנתבע עצמו מקבל את החלטות האסיפה האמורה כמחייבות – כך בנוגע להחלטה בדבר מינוי הנציגות לבתים. כך, ובעיקר, בנוגע להחלטה לרשום את הבית באגודה לתרבות הדור, והרי חלק מטענותיו של הנתבע בהליך זה הינן כי הנציגות לא פעלה על פי ההחלטה כאמור ובדעתו גם לפעול לחייבה לקיים ההחלטה (ר' סעיף 9 לכתב ההגנה). לא ניתן לטעון בצוואת חדא כי אותה אסיפה בה התקבלו החלטות מחייבות (לשיטתו של הנתבע) התכנסה שלא כדין.

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי האסיפה התכנסה בקוורום לא חוקי. בהקשר זה לא עלה בידו להוכיח כי לאסיפה התייצבו 8 בעלי דירות בלבד. למעט עדותו, אין כל ראיה תומכת בהקשר זה – לא הובא לעדות ולו בעל דירה אחד נוסף התומך בטענה זו, בפרט כאשר נטען בכתב ההגנה (סעיף 11) כי קיימת מחאה גדולה בין בעלי הדירות בבית. הנתבע טוען לידיעה מדויקת בדבר מספר הנוכחים באסיפה אך אפילו את שמותיהם אין הוא מפרט. מאידך מר קליין מעיד כי היו למעלה מ-40 איש אשר נכחו באסיפה (בניגוד לטענת הנתבע כי נכחו באסיפה בסך הכל 25 בעלי דירות) (עמוד 7 שורות 4-6 וסעיף 5 לתצהירו). בנוסף עולה מעדותו של מר קליין כי גם נתקבלה הסכמה פרטנית מכל בעלי הדירות בבית, אשר גם שילמו את חלקם בעלויות (עמוד 7 שורות 7-10).

בהקשר זה שוב יש להזכיר כי הנתבע מקבל את ההחלטות האחרות באותה אסיפה כמחייבות ואף דורש קיומן על ידי הנציגות. משכך, לא ברורה איך יכולה לדון בכפיפה אחת טענתו כי לא היה קוורום חוקי לאותה אסיפה.

זאת ועוד. הוכח בפני, ואין על כך מחלוקת, כי הבית מתנהל ביחד עם הבית ברחוב מנדל 7. כך, למשל, ההתנהלות הכספית של הבתים, לרבות התשלומים השוטפים, מאוחדת (ר' נספח 7 לתצהיר קליין). כך גם האסיפות הכלליות מתנהלות במשותף. משכך, ועל פי הנוהג האמור, הרי שממילא היה קוורום חוקי לאסיפה על פי העדויות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי היתה חריגה מתקציב או כי תקציב השיפוץ לא אושר. מסמכי האסיפה והאישור הרלבנטיים (נספח 3 לתצהיר קליין) מתייחסים לתשלום בסך של 3,600 ₪ עבור דירה, כפי שנתבקש לחייב את הנתבע בהליך זה.

למעלה מכל האמור הרי שהוכח בפני כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבע, שילמו את מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ בסך של 3,600 ₪. ויודגש, האמור מתייחס הן בנוגע לבית דנן והן בנוגע לבית ברחוב מנדל 7 ביחד עמו בוצע השיפוץ במקביל.

הוצגה בפני רשימת ההמחאות אשר שולמו על ידי כל בעלי הדירות וממנה עולה כי רק הנתבע לא מסר כל המחאה או תשלום כלשהו על חשבון חובו (נספח 4 לתצהיר קליין). הנתבע טוען בסיכומיו כי לא כל ההמחאות המפורטות ברשימה האמורה נפרעו ולמעשה רק 70% מבעלי הדירות שילמו את חלקם (עמוד 11 שורות 2-4). טענתו בהקשר זה מתבססת על חישוב שערך לפי פירוט הפקדות שיקים מרוכזות (נספח ב' לתצהיר).

אין בידי לקבל גרסה זו של הנתבע.

ראשית, אין מחלוקת כי לאור העובדה שבוצעו הפקדות המחאות מרוכזות בחשבון הבנק לא ניתן לקשור בוודאות את ההפקדות המפורטות בחשבון הבנק (נספח 12 לתצהיר קליין) לרשימת ההמחאות ששולמו (נספח 4 לתצהיר קליין). להוכחת גרסתו נעזר הנתבע ברשימת הפקדות המחאות אשר הוכנה על ידי הנציגות וחישוב שערך על בסיס 30 דפי הפקדות (שגם צורפו על ידו) אשר מביאים לסכום הפקדות כולל של 305,745 ₪. דא עקא, לתצהיר קליין צורפו 50 דפי הפקדות בסכום כולל של למעלה מ- 400,000 ₪. הנתבע מתעלם בעדותו וחישוביו מדפי הפקדות נוספים שהוגשו. ויודגש, לא ניתן לדעת מתוך דפי ריכוז ההפקדות האמורים, אלו מן התשלומים בוצעו עבור עבודות השיפוץ ואלו בוצעו עבור תשלומים שוטפים וממילא אין כל הסבר כנ"ל מטעם הנתבע בחישובים שערך מדוע התייחס לאותם דפי הפקדות בלבד.

עדותו של הנתבע בהקשר זה נובעת אך מבדיקות שביצע למסמכים השונים וכאמור, בדיקות אלו בוצעו לגבי מסמכים חלקיים בלבד ללא כל הסבר. מאידך, מקובלת עלי עדותו של מר קליין, הנתמכת ברשימה מפורטת של פרטי ההמחאות שניתנו על ידי בעלי הדירות, רשימת הפקדות מרוכזות, דפי חשבון בנק ודו"ח כספי (כולם נספחים לתצהירו), כי כל 119 בעלי הדירות שילמו עבור השיפוץ (עמוד 7 שורה 10). לא ניתן גם להתעלם מהסבריו של מר קליין בנוגע לכספים הנוספים שלא הובאו בחשבון בחישוביו של הנתבע (עמוד 7 שורות 11-13). מכל מקום, עדותו של מר קליין הינה מידעית והאישית מכוח חברותו בנציגות במועדים הרלבנטיים.

זאת ועוד. מעיון בדפי חשבון הבנק (נספח 12 לתצהיר קליין) עולה כי במועדים הרלבנטיים בוצעו מספר רב יותר של הפקדות שיקים מרוכזות, הרבה מעל ל- 50 ההפקדות המרוכזות המתועדות בנספח 11 לתצהיר קליין ובודאי שיותר מ- 30 דפי ריכוז ההפקדות אליהן בלבד התייחס הנתבע בתצהירו. כלומר, ממילא לא ניתן להתבסס רק על ריכוז הפקדות השיקים כאסמכתא לביצוע התשלומים. ויודגש, ריכוז ההפקדות, כמו רשימת התקבולים, הינם מסמכים אשר הוכנו על ידי הנציגות ואין המדובר במסמך בנקאי רשמי. שעה שברור ממסמכי חשבון הבנק כי לא כל ההפקדות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המרוכזות לחשבון הבנק מתועדות במסמכי ריכוז ההפקדות שערכה הנציגות, הרי שיש ליתן עדיפות למסמך המפרט, אחד לאחר, לגבי כל דירה ודירה, כיצד בוצע התשלום עבור השיפוץ, לרבות, פירוט מדויק ומלא של מספרי ההמחאות, תאריכים ופרטי חשבוניות בנק.

הנתונים האמורים גם נתמכים בדו"ח הכספי (נספח 7 לתצהיר קליין) שלא נסתר. ובהקשר זה יוער כי שלל המסמכים אשר צורפו לתצהיר מר קליין בנוגע להליכי השיפוץ (פירוט הכנסות, דפי חשבון בנק, דו"ח כספי והעסקי חשבוניות וקבלות בגין תשלומים) גם מקיימים את זכות העיון של הנתבע במסמכי השיפוץ על פי התקנון המצוי.

שנית, הוכח באמצעות קבלות וחשבוניות שצורפו לתצהיר קליין (נספח 10 לתצהיר) כי התשלומים בגין עבודות השיפוץ בוצעו בפועל. על פי הקבלות ועדותו של מר קליין, מדובר בשיפוץ לשני הבתים בעלות של למעלה מחצי מיליון ₪. אם אכן, כטענת הנתבע, רק 70% מבעלי הדירות שילמו את חלקם בעלויות, מהיכן הוצא בפועל סכום נוסף של למעלה מ- 200,000 ₪? ! ויודגש, המדובר בתשלום על ידי נציגות שאיננה יכולה לשלם ממקורות אחרים אלא מתשלומי בעלי הדירות. גם הדו"ח הכספי הנ"ל מלמד על כי אין ולא היתה יתרת כספים בסכום כאמור בקופת הנציגות.

אף אם כטענת הנתבע 70% מבעלי הדירות שילמו עבור השיפוץ הרי שגם רוב זה הינו רוב מספיק כדי לאשר את עבודות השיפוץ.

תשלום בפועל של עלויות ביצוע העבודות על ידי כל בעלי הדירות בבית (כגרסת התובעת), או אף של 70% מבעלי הדירות (כגרסת הנתבע), מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשרור של העבודות, ביצוען ועלותן. משכך, אף אם היו פגמים בהליכי האישור, הרי שפגמים אלה נרפאו עם התשלום בפועל על ידי כל בעלי הדירות.

כך גם נפסק גם בע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו): "כפי שציינתי במהלך הדיונים הזמנת המערערות לאסיפה הכללית לא הוכחה כמו גם הדיוק שברישום הנוכחים בפרוטוקול האסיפה הכללית. לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה מה תוקפה של ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה. על פי האמור בתצהירו של מר אריה פישמן, מרבית בעלי היחידות שילמו את חלקם בהוצאות התיקונים מלבד המערערות ואדם נוסף, שעמו הגיעו המשיבות להסכמה בשלב מאוחר יותר. מכאן שרובם המכריע של בעלי היחידות אישרו בדיעבד את החלטת האסיפה, בין אם נכחו בה, בין אם לא. יתרה מכך, ההחלטה נמסרה למערערות ולא הוכח כי השתיים פעלו לביטולה; נראה כי הסתפקו במחאה פאסיבית על ידי המנעות מתשלום. לאור האמור לעיל, סבורה אני כי הפגם שבאי זימון המערערות לאסיפה נרפא לאור האשרור בדיעבד ובהודעה שנמסרה להן על ההחלטה".

באופן דומה נהג גם הנתבע דנן - אף שידע בדבר הליכי השיפוץ ואפילו היה מעורב בהם בפרטים קונקרטיים (עמוד 8 שורות 4-8), אף שגם נכח באסיפה מיום 10.10.11, הוא לא צירף לתצהירו ולו מכתב התנגדות אחד לעבודות השיפוץ (עמוד 8 שורות 9-10) וגם לא נקט בכל הליך משפטי לעצירת הליכי השיפוץ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכל זאת יש להוסיף כי לא עלה בידי הנתבע להביא לעדות בפני, וללא כל הסבר, ולו בעל דירה אחד מתוך 119 בעלי הדירות האחרים בשני הבתים, אשר יתמוך בגרסתו.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

משלא הביא הנתבע לעדות כל בעל דירה אחר אשר יתמוך בטענותיו, הרי שניתן להסיק מסקנה ראיתית לפיה עדות בעלי הדירות היתה פועלת לטובת התובעת דווקא והיה בה לאשר את הסכמת בעלי הדירות לעבודות וביצוע התשלומים בגינן.

כמו כן ניתן להסיק כי היה בעדותם של אלו כדי לשלול את טענות הנתבע בנוגע להתנהלות הנציגות כלפי בעלי הדירות האחרים בבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר הנתבע השמיע טענות חמורות ומרחיקות לכת כנגד הנציגות בדבר "מרמה", "לחצים", "מוניפולטיביות", "הפצת שקרים ושמעות" ו"איומים" כלפי בעלי דירות אחרים וכאשר טען גם כי לאחר השיפוץ התרעמו דיירים נוספים (ר' סעיף 11 לכתב ההגנה ועמוד 2 שורות 7-8). דבר מכל אלו לא הוכח על ידי הנתבע, על אף שהבהרתי לו, הבהר היטב, לרבות בהחלטה בגמר הדיון מיום 22.04.13, כי הנטל בהקשר זה מוטל על שכמו. אין בתצהירו כל ראיה להוכחת האמור ואפילו לא כל התייחסות עובדתית מפורשת לטענות האמורות.

אציין כי גם טענותיו בכתב ההגנה בדבר "אתנן כספי" (ר' סעיף 12 לכתב ההגנה) נזנחו לחלוטין בתצהירו ונותרו בגדר האשמות חסרות יסוד וללא כל ראיה או הסבר. מוטב היה לו האשמות חמורות אלו לא היו נשמעות כלל.

כל הטענות האמורות ננטשו לחלוטין בסיכומי הנתבע !

לכל זאת יש להוסיף כי אין מחלוקת שבשלב מסויים גם הנתבע עצמו הסכים לביצוע שיפוץ בלובי, אף שלא לפרטיו הקונקרטיים. כך עולה מעדות מר קליין (עמוד 5 שורות 9-16) וגם מעדות הנתבע (עמוד 8 שורות 4-8).

עתה, אם כן, עלינו לבחון האם שיפוץ הלובי בנסיבות דנן הינו בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.

מעדותו של הנתבע עולה כי המדובר בבית שנבנה לפני כ- 17 שנים וכי דלת הוויטרינה והאינטרקום היו מקולקלים (עמוד 7 שורות 24-26). המדובר בליקויים הקיימים תקופה ארוכה - 14 שנים (עמוד 7 שורה 27). הפנלים של דלת הכניסה והאינטרקום נתלשו, לובי הכניסה ספג וונדליזם וגם נפגעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מרזבים (עמוד 7 שורה 29 עד עמוד 8 שורה 3). גם בסיכומיו מאשר הנתבע, פעמיים, כי היה מקום להחליף את הוויטרינה (עמוד 10 שורות 28-29 ועמוד 11 שורה 12-13).

כך, למעשה, מתאר גם מר קליין את הבית בעדותו - "הבניין היה ישן, בניין של 18 שנה. זה נובע מכך שהיה בלאי גדול גם טבעי וגם קלקולים מוונדליזם. היה צורך להחליף את האלומיניום, את הוויטרינה, את האינטרקום, דלת שכל הזמן נעקרה כי לא תוכננה נכון, תקרה שהייתה עם בטן ושחורה לגמרי, הריצוף היה משופשף וישן. לפני כמה שנים אנחנו גם בדרישה של דיירים באסיפות דיירים וגם בשיחות עם דיירים החלטנו לצאת לשיפוץ. ההחלטה הזו הבשילה במשך כמה שנים. בתוך כמה שנים גם מר סופר היה חבר ועד וגם השתתף והסכים לזה שצריך לשפץ את הבניין" (עמוד 4 שורות 19-24).

הנתבע ניסה לטעון כי מצב הלובי לפני ביצוע העבודות היה תקין ובהקשר זה אף הציג תמונות המשקפות את מצבו עובר לשיפוץ (מוצג נ/1). הוא אף מעיד בהקשר זה בתצהירו - "הנני מליט כנספח ד' תמונות הלובי טרם השדרוג ולאחר המדברות בעד עצמן" (סעיף 7.1. לתצהיר). דא עקא, הוכח בפני כי הנתבע לא דייק בעדותו זו. מר קליין אינו מאשר בעדותו את התמונות האלו כמשקפות את מצב הלובי והוויטרינה עובר לביצוע העבודות - "מה שאתה מראה לי זו לא הוויטרינה טרם העבודות. תיבות הדואר כבר לא היו שם הן היו בחדר אחר. העברה של תיבות הדואר יזם וניהל מר סופר" (עמוד 4 שורות 29-30). עדותו זו מקובלת עלי, היא לא נסתרה על ידי הנתבע ובעיקר היא גם עולה בקנה אחד עם התמונות עצמן - בתמונות נראה לובי כניסה ווויטרינה בה 21 תיבות דואר (כפי שיש באגפים אחרים בבית) בעוד בבית ישנן 60 דירות. התמונות גם אינן תואמות את עדותו של הנתבע עצמו בפני בדבר השברים והוונדליזם בדלת הכניסה עובר לביצוע השיפוץ.

בנסיבות אלו הוכח כי שיפוץ הלובי נכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

בחינת רכיבי העבודות מלמדת גם היא כי המדובר בשיפוץ בהתאם למבחני המקום והזמן.

הנתבע מאשר כאמור את הצורך בהחלפת הוויטרינה, גם לאור הנזקים שנגרמו לה עקב ונדליזם והתקנה מקורית לקויה. ברי כי לשם החלפת הוויטרינה נדרשות גם עבודות היקפיות אחרות בלובי, לרבות, התאמות למערכת חשמל, ריצוף וכיוצא ב.

הוכח בפני כי החלפת דלת הכניסה לבית מדלת כנף לדלת הזזה היתה פעולה נדרשת למניעת נזק ותיקון ליקוי בדלת אשר היה קיים במשך 14 שנים לגרסת הנתבע כאמור (עמוד 2 שורה 1 ועמוד 4 שורות 27-28).

כאמור, גם האינטרקום היה מקולקל במשך תקופה ארוכה.

הוכח כי לובי הבית סבל מוונדליזם וגרימת נזקים מכוונים וברי כי יש במצלמות האבטחה שהותקנו כדי למנוע נזק שכזה (עמוד 5 שורות 29-30). במיוחד אמורים הדברים לאור הפסיקה המצוטטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לעיל לפיה גם הוספה של פריטים ברכוש המשותף לצורכי ביטחון (כגון דלת ואינטרקום), אינם בהכרח בגדר שדרוג.

ויוער, בכל הליך של שיפוץ ניתן לטעון כי יש להסתפק בתיקון ליקויים – גם כאשר ריצוף שבור ניתן לתחזק את הרכוש המשותף על ידי החלפת האריחים השבורים בלבד (תוך התעלמות מהבדלי גוון וצורה שיגרמו) ואין הכרח לבצע שיפוץ נרחב יותר. דא עקא, הפסיקה בוחנת את המונח החזקה תקינה באופן רחב ומאפשרת התאמתו של לובי הבית במקרה דנן לרוח הזמנים (גם מבחינת עיצובית), בפרט בנסיבות בהן ממילא נדרשות עבודות תיקונים ברכוש המשותף וכאשר העבודות זוכות גם לאישור מוחץ של רוב מוחלט של בעלי הדירות.

הוכח בפני כי רצפת הלובי נשחקה עם השנים ונגרם לה בלאי וכי חיפויי הקירות החלולים "מטו ליפול" (עמוד 5 שורות 12-10 ושורה 28).

זאת ועוד. מעדותו של הנתבע עולה כי, למעשה, גם הוא הסכים לעבודות להחלפת הויטרינה והריצוף. לאור גרסתו לפיה התנגד מלכתחילה לבצע כל עבודה שאיננה בגדר החזקה תקינה הרי שמשמעות הדברים היא כי אם הסכים לביצוע עבודות הרי שהוא היה מודע לצורך בשיפוץ הרכיבים האמורים. רק עקב עלות העבודות הוא שינה את דעתו (ר' עדותו בעמוד 8 שורות 6-8). ויודגש, שינוי הדעה הינו בנוגע להיקף, טיב ועלות העבודות ולא לעצם שאלת הצורך בביצוען.

העובדה כי חודשו פריטים ולא הוחזרו אותם פרופילים וחומרים מהם נבנה הבית לפני כ- 17 שנים, אין בה כדי להפוך את השיפוץ לשדרוג. כאמור לעיל, ניתן להתאים את הבית לרוח הזמן והמקום, ומשאישרו רוב מוחלט של בעלי הדירות את השיפוץ במתכונתו, לא יכול המיעוט (1 מתוך 60 או 120) לכפות את רצונו על הרוב ולהעמיס עליו את תשלום חלקו בעלויות.

הוכח כי הנציגות פעלה לקבלת הצעות מחיר בטרם ביצוע העבודות (נספח 9 לתצהיר קליין) ומכל מקום לא עלתה על ידי הנתבע כל טענה לפיה עלות העבודות (להבדיל משאלת עצם הצורך בביצוען באופן שבוצעו) היתה גבוהה מהמקובל או בלתי סבירה.

גם הטענות בדבר רשלנות בביצוע העבודות אין בהן כדי לפטור את הנתבע מתשלום חלקו בעבודות. מרבית הליקויים שנטענו על ידי הנתבע בהתייחס לעבודות (למעט בנושא פתיחת הדלתות בשבת) לא טופלו כלל במסגרת הליכי השיפוץ דנן (ר' שאלה בעמוד 6 שורות 5-7 ותשובה בשורה 25).

בסופו של יום המדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית ובפרט לאור הפסיקה מרחיבה, כאמור, את פרשנות המונח "החזקה תקינה". חלוקת התשלומים השוויונית כאמור משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 90/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח בפני כי הנציגות פעלה כדין ורוב מוחלט של בעלי הדירות בבית שילם עבור השיפוץ ואישר אותו. מאידך, התנהלות הנתבע בהליך דנן היא זו אשר לוותה בחוסר תום לב מובהק - הנתבע עמד בסירובו לשלם את חלקו בהוצאות, אפילו חלקים שאינם שנויים במחלוקת (החלפת ויטרינה כאמור). הנתבע לא בחל באמצעים והעלה טענות מרחיקות לכת כנגד הנציגות בכתבי הטענות ובדיון, לרבות בדבר התנהלות הגובלת בפלילים, אולם הוא זנח טענות אלו בתצהירו וסיכומיו ולא הביא ולו בבדל של ראיה בעניין. דווקא כנגד בעל דירה אשר גרם נזק מכוון לרכוש המשותף הוא לא נקט כל הליך ואף הזדהה עימו (עמוד 7 שורות 29-30). כאמור לעיל הנתבע גם לא דייק בתצהירו בנוגע למצב הלובי עובר לשיפוץ והציג תמונות של לובי אחר ככאלו אשר אמורות לתעד לכאורה את לובי הבית דנן עובר לביצוע השיפוץ.

לסיום פסק הדין יוער ויודגש כי הוכח כאמור כי 119 בעלי דירות שילמו את חלקם בגין השיפוץ. משכך, גם על פי גרסתו של הנתבע בסיכומים מטעמו יש לראות בכך הסכמה של כל בעלי הדירות ואף הוא רואה בה כמחייבת את בעלי הדירות כולם (עמוד 11 שורות 7-8).

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 3,600 ₪ וכן את הסך של 744 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 28.02.13, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 5,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלם הנתבע למר קליין דמי בטלה בסך של 400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שתיק זה התנהל עד תומו לרבות הגשת תצהירים, דיון מקדמי, ישיבת הוכחות וסיכום טענות בעל פה. בנוסף כללתי בפסיקת ההוצאות גם את הוצאות תיק ב"ב 60/13 בהתאם להחלטתי מיום 03.06.13.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד אב תשע"ג, 21 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב